

통 보

1. 제 목 : 계약업무 관련 인지세 부담 불합리
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조에 따라 각종 행정업무, 조달 및 관재업무 등을 수행하고 있으며, 공사가 수행하는 계약에 관한 기준과 절차를 규정한 「계약사무세칙」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인지세법」 제1조 제1항에 따르면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 인지세를 납부할 의무가 있고, 「인지세법 시행령」 제2조의2와 제2조의3에 따르면 인지세 납부의무가 있는 과세문서의 범위를 금전소비대차증서, 건설 관련 각종 도급문서¹⁾, 변호사·법무사·공인회계사·감정평가사 등과 작성하는 계약서 등으로 정하고 있으며, 「인지세법」 제3조 제4항에 따르면 과세문서에 대해서는 명칭이 무엇이든 그 실질적인 내용에 따라 적용한다고 되어 있다.

1) 「건설산업기본법」 제22조, 「전기공사업법」 제12조, 「정보통신공사업법」 제26조에 따라 작성하는 도급문서

그리고 「인지세법」 제6조 제1호에 따르면 국가·지방자치단체가 작성하는 문서 등은 비과세로 되어 있으나, 국세청 실무지침 「인지세 집행기준」 6-0-2²⁾에 따르면 공공기관을 국가로 보고 있지 않아 공공기관이 작성하는 문서는 비과세대상이 아닌 것으로 되어 있으므로 공공기관이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에 따라 도급문서를 작성할 경우 인지세 납부 의무³⁾가 발생한다.

또한, 「인지세법 시행령」 제2조의3 제4호 및 제4의2호에 따르면 국가계약법 제11조 등에 따라 도급문서를 작성하는 자는 「인지세법」 제3조 제1항에서 정하는 바에 따라 [표 9]와 같이 기재금액에 따라 인지세를 납부하도록 되어 있고 「인지세법」 제1조 제2항에서는 2인 이상이 공동으로 문서를 작성하는 경우에는 인지세를 연대하여 납부할 의무가 있다고 정하고 있는데

[표 9] 도급문서의 기재금액별 인지세액

기재금액	인지세액
1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
10억 원 초과	35만 원

공동으로 작성한 전자문서의 인지세를 연대납부의무자 중 누가 어떻게 부담하여야 하는지에 대해서는 구체적으로 정하고 있지 않아, 발주자로서 우월한 지위에 있는 공공기관이 계약상대방으로 하여금

2) 「인지세 집행기준」 6-0-2 : 법 제6조 제1호 및 제7조에서 “국가”란 헌법에서 규정하는 각종 국가기관 및 법령에 따라 국가공무원이 근무하는 각종 관서를 말한다.

3) 「인지세 집행기준」 6-0-7 : ①정부투자기관이 국가사업을 수탁시행하면서 작성하는 대행 업무계약서는 당해 기관이 국가가 아니기 때문에 비과세 되지 아니한다.

② 국유재산개발 관련 수탁자가 작성하는 계약서는 인지세 비과세문서에 해당되지 않는다.

인지세를 전액 납부하게 할 가능성이 있으며, 감사원⁴⁾과 국민권익위원회⁵⁾도 공공기관이 도급계약 인지세를 계약상대방에게 전가하는 것은 부당하다고 지적한 바 있다.

한편, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제5조 및 「계약사무세칙」 제3조에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 계약담당자는 계약을 체결할 경우 계약상대자의 계약 상의 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정할 수 없도록 되어 있다.

따라서, 공사가 도급계약을 체결하는 경우에도 발주자로서 우월한 지위를 이용하여 인지세를 계약상대방에게 전가하는 일이 없도록 이를 계약업무 관련 내규에 반영함으로써 계약당사자 간 인지세를 균등하게 부담하도록 하는 것이 바람직하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 도급계약이 상대적으로 빈번하게 발생하는 부점(▲▲▲▲부, ○○○○○○실)을 대상으로 최근 6개월간 인지세 부담 현황을 표본 점검한 결과, 공사는 [별표 6] “도급문서 인지세 부담 현황” 과 같이 총 91건의 계약에 대한 인지세 부담액 14,480천 원을 모두 계약상대방에게 부담시킨 것으로 확인되었다.

4) 감사원 「공공기관 불공정관행 및 규제 점검 I」 특정감사 결과에서 전자문서로 도급계약을 체결하는 주요 공공기관 40개를 대상으로 2018년도 인지세 부담 현황을 점검한 결과, 39개 기관에서 계약상대방으로 하여금 인지세를 전액 부담하게 하거나 더 많은 인지세를 부담하게 한 것으로 나타남(조치요구명 : 도급계약 인지세를 계약상대방에게 전가)

5) 계약상대방에게 인지세 전액을 부담하게 하는 것은 상대적으로 약자의 지위에 있는 계약상대방에게 더 많은 과세 부담을 지우는 것으로 불합리함(부패영향평가기준 ‘준수부담의 합리성’에 맞지 않음)

또한, 공사 내규 전반에 인지세 부담이 발생하는 업무가 명확하게 정의되어 있고 처리기준이 수립되어 있는지를 추가적으로 점검한 결과, 「○○○○○○○○○○(주) 수탁 자금대여 등 업무요강⁶⁾」에서는 인지세를 상호 간 균등 부담하도록 적정하게 정하고 있고, 「출자회사·출자전환기업·채무기업에 대한 자금대여 및 지급보증업무규정⁷⁾」에서는 인지세를 채무자가 부담한다고 되어 있어 「인지세법 시행령」에 배치될 우려가 있으며

「계약사무세칙」을 포함한 다른 내규에서는 인지세 부담 발생여부 및 비용부담 원칙을 정한 내용이 없어, 공사 직원들이 금전소비대차증서, 도급문서, 계약서 등을 빈번하게 작성하면서도 인지세 납부의무를 인지조차 하지 못할 개연성이 높은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 경영지원실에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 최근 공공기관의 인지세 부담 전가에 대한 외부(국회, 감사원, 국민권익위원회)의 눈높이에 맞춰 계약상대방에게 일방적으로 인지세를 부담시키는 업무 관행을 근절할 수 있도록 업무처리 원칙을 검토·수립하겠다고 하였다.

6) 「○○○○○○○○○○(주) 수탁 자금대여 등 업무요강」 별지 제9호서식 ‘여신거래약정서(금전소비대차용)’ 제3조에 따르면 이 약정서 작성에 따른 인지세는 각 50%씩 본인과 회사가 부담한다고 되어 있음 (2020. 4. 8. 제정)

7) 「출자회사·출자전환기업·채무기업에 대한 자금대여 및 지급보증업무규정」 별지 제9호서식 ‘한국자산관리공사 여신거래기본약관’ 제4조 제1항 제2호에 따르면 채무에 관한 약정서에 따른 인지세는 채무자가 부담한다고 되어 있음 (2004. 3. 5. 제정)

4. 조치할 사항

경영지원실장은 법에 따라 인지세 납부의무가 수반되는 업무를 수행하면서도 이를 인지하지 못하는 사례가 발생하지 않도록 인지세 납부의무가 발생하는 공사 업무를 정의하고, 인지세를 공사와 계약 상대방이 공정하게 분담하도록 하는 내용을 「계약사무세칙」에 반영하여 이를 전 부점에 통보하시기 바랍니다.(통보)

[별 표 6]

도급문서 인지세 부담 현황

(단위 : 원)

연번	도급계약명	계약일자	인지세 총 납부금액	부담주체별 납부금액	
				공사	계약상대방

“기재 생략”

연번	도급계약명	계약일자	인지세 총 납부금액	부담주체별 납부금액	
				공사	계약상대방

“기재 생략”

연번	도급계약명	계약일자	인지세 총 납부금액	부담주체별 납부금액	
				공사	계약상대방

“기재 생략”

연번	도급계약명	계약일자	인지세 총 납부금액	부담주체별 납부금액	
				공사	계약상대방

“기재 생략”